

1004320-38.2022.8.26.0218

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cartão de Crédito

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Ação indenizatória de danos materiais e morais. Furto de cartão de crédito. Utilização fora dos padrões da autora. Responsabilidade objetiva. Artigo 14, § 3º, do CDC - Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

2ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, . - Centro

CEP: 16700-000 - Guararapes - SP

Telefone: (18) 3406-1007 - E-mail: guararap2@tjsp.jus.br

1004320-38.2022.8.26.0218 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1004320-38.2022.8.26.0218

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito

Requerente:

Jaqueline Jeremias dos Santos

Requerido:

Mercadopago.com Representações LTDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Proc. 2022/002189

Vistos.

JAQUELINE JEREMIAS DOS SANTOS, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., também qualificada, alegando, em resumo que na condição de consumidora, utiliza o banco requerido para guardar dinheiro. Todavia, o valor de R\$ 700,00 . De sua conta foi utilizado por terceiro desconhecido (fraudador) mediante cartão de débito, debitando da conta no dia 21/03/2022 as 16:28hrs. No mesmo instante, além da compra realizada por meio do cartão de débito, também fora gerado Cartão de Crédito por terceiro, tudo sem conhecimento e consentimento da requerente. O cartão foi gerado e utilizado no mesmo dia da fraude acima, assim como, praticamente no mesmo horário (21/03/2022 - as 16:27 Hrs), no mesmo estabelecimento comercial, gerando um débito em fatura do cartão de crédito no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). A autora contestou as compras para com a requerida. Entretanto, restou negado o pedido, sob o fundamento de que, as compras e foram realizadas com apresentação de senha. Tendo em vista que não realiuzou quaisquer das compras e tampouco autorizou a emissão de cartões, pugna pela condenação da requerida em danos materiais no valor de R\$ 700,00

(setecentos reais), com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (21/03/2022), em dobro, pela declaração de inexistência do débito do Cartão de Crédito, não emitido pela requerente, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com pagamento em dobro pelo dano causado; e por fim, condenando a requerida em danos morais no valor de R\$ 15.000,00.

A inicial veio instruída com procuração e documentos (fls. 24/43).

Citada, a requerida ofertou contestação acompanhada de instrumento de mandato e documentos. Preliminarmente alegou ausência de documentos a comprovar os fatos, incompetência do juízo e ilegitimidade passiva. No mérito afirmou inexistir cobrança indevida, que o débito não pode ser declarado inexistente, que as cobranças não reconhecidas foram realizadas por quem detinha informações de responsabilidade exclusiva do titular do cartão, refutou o pedido de indenização por danos morais, requereu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e rematou pela improcedência da ação.

Houve réplica.

Instadas à produção de provas, apenas a autora se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Julgo antecipadamente a lide, já que a matéria discutida nos autos dispensa a necessidade de produção de prova oral ou pericial, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, uma vez que os documentos juntados aos autos indicam que a parte autora é cliente da requerida. Portanto, considerando que o réu participa ativamente da cadeia de consumo e dos prejuízos angariados pela parte autora, possui legitimidade para compor o polo passivo da lide, nos termos dos artigos 7º parágrafo único e 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 439 do Código Civil.

Rejeito a preliminar de carência da ação, uma vez que o interesse processual diz respeito à utilidade da tutela jurisdicional visada pela parte autora, pois o exercício do seu direito de ação pressupõe a necessidade de obtenção de uma tutela jurisdicional hábil a repelir violação atual ou iminente ao direito material reclamando. Assim, considerando o acesso à justiça e a necessidade da autora em obter uma tutela do Poder Judiciário sobre a questão, não cabe o cerceamento do seu acesso simplesmente pela alegação de inexistência de necessidade de resolução da questão. Ademais, na alegação de ausência de prova mínima, o réu não logrou comprovar que a parte autora não juntou os documentos necessários, posto que a existência de documentos unilaterais não é suficiente para extinção sem julgamento do mérito.

Rejeito a alegação de incompetência do juízo, pois o domicílio da autora, consumidora, é o ato a julgar a matéria posta em debate.

Não havendo outras questões preliminares submetidas à apreciação judicial, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Passo à análise do mérito.

O entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479). Com efeito, o CDC na seção destinada às práticas abusivas, veda ao fornecedor o envio ou entrega de produtos ao consumidor sem solicitação prévia, conforme preceitua o artigo 39, III do Estatuto Consumerista. O C. STJ a fim de consolidar a questão, editou, em junho de 2015, a Súmula 532, com a seguinte redação: Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

Portanto, evidente que a prática de expedição de cartões pelas administradoras não constitui mera oferta de um serviço, ainda que os cartões tenham sido encaminhados bloqueados. Incontrovertido nos autos que terceiros, por meio fraudulento, utilizaram o cartão de débito e de crédito da parte autora para realizarem compras, que

fugiram do perfil de utilização do consumidor, como o gasto de R\$ 700,00 em débito e R\$ 2.000,00 em crédito em apenas um dia, quase no mesmo horário e para o mesmo destinatário, o que indica a possível existência de fraude.

Hoje é sabido que há diversos golpes envolvendo instituições financeiras, sendo certo que em diversas hipóteses não mais são necessárias a posse do cartão e a senha para perpetrar tais fraudes.

Existem empresas especializadas em sistemas de segurança financeira. Não existe sistema inviolável, e isto é fato notório, de sorte que a alegação de fato de terceiro, visando isentar-se de responsabilidade, afronta a jurisprudência dominante.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, indubitavelmente aplicável no caso em apreço, em seu artigo 14: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos."

A responsabilidade das instituições financeiras, como prestadoras de serviço é, pois, objetiva. Contestou, a parte autora, as transações tendo, inclusive, lavrado Boletim de Ocorrência (fls. 22/23). Por isso, evidente o fortuito interno da ré, que não exerceu o dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor, autorizando compras de valores expressivos, que fugiram do perfil de consumo da parte autora.

Deverá, assim, a instituição responder pelos danos causados, sendo que tal responsabilidade decorre, também, do risco do empreendimento (Súmula 479 do E. STJ). Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação indenizatória de danos materiais e morais. Furto de cartão de crédito. Utilização fora dos padrões da autora. Responsabilidade objetiva. Artigo 14, § 3º, do CDC - Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dano moral configurado. Quantum fixado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pedido da autora nas suas razões recursais. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Banco improvido e da autora provido. (TJSP; Apelação Cível nº 1029144-10.2021.8.26.0602; 21ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES; DJe 21/06/2022).

Todavia, a devolução do valor de R\$ 700,00 gastos no cartão de débito, descontado na conta da autora, deve ser dar de forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé por parte da requerida.

O reconhecimento do dano moral indenizável, data maxima venia, é de rigor conforme renomada jurisprudência.

No caso dos autos, a parte autora experimentou desconforto psicológico resultante do desconto em sua conta de compra não efetuada por ela.

A conduta do banco, portanto, causou a autora dano moral consistente em "dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar" (SERGIO CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade Civil, 7ª edição, SP, Saraiva, 2002, pág. 549/50).

Por conseguinte, deve reparar o abalo moral sofrido pela requerente.

O art. 944, caput do Código Civil prevê que "a indenização mede-se pela extensão do dano".

A indenização por dano moral não tem critérios tarifados estabelecidos pela lei, mas há parâmetros bem delineados pela jurisprudência, de modo a atender ao dispositivo legal referido.

A indenização não pode se transformar em fonte de rendimentos sem motivo, razão pela qual não pode ser excessiva, mas deve servir para compensar a lesão e inibir novas condutas desta natureza. Assim, não obstante os respeitáveis fundamentos deduzidos na contestação a orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ é no sentido de que a atitude da ré, por si só, configura dano moral indenizável. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENVIO DE CARTÃO COM FUNÇÃO

CRÉDITO. SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR EQUITATIVO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Independentemente da múltipla função e do bloqueio da função crédito, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Precedentes. 2. O valor da indenização por danos morais arbitrado na decisão agravada mostra-se equitativo, proporcional e razoável. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1692076/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática comercial abusiva, dando ensejo à responsabilização civil por dano moral. Precedentes. 2. A ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não afasta a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, porque o dano, nessa hipótese, é presumido. 3. Restabelecido o quantum indenizatório fixado na sentença, por mostrar-se adequado e conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ para casos semelhantes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 275.047/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)

No que diz respeito ao "quantum", entendo que a indenização deve ser compatível com a realidade dos autos, conforme reiterada jurisprudência, exemplo: "O dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado do ato ilícito" (RT 683/45).

Não se pode olvidar que a indenização deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada, bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva. Assim, na indenização por danos morais, a questão deve se definir pela quantificação de uma indenização adequada e justa, cuja disciplina está consagrada no art. 5º, X, da Constituição da República, sem deixar de lado, todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização. E, no caso dos autos, levando-se em consideração as condições sociais e econômicas das partes, o grau de sofrimento provocado e demais parâmetros norteados acima declinados, entendo adequado o montante fixado em R\$ 2.000,00 (tres mil reais), porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados nesta ação movida por JAQUELINE JEREMIAS DOS SANTOS, em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA para o fim de 1) determinar que a requerida restitua, de forma simples, o valor de R\$ 700,00 indevidamente descontado da conta corrente da autora. Sobre este valor incidirá correção monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando a data de desconto, bem como juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a citação. 2) declarar inexigível o débito realizado no cartão em nome da parte autora no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais ); 3) para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor será atualizado pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que arbitro, por equidade, nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/94 e do artigo 85, caput e §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, no importe de R\$ 800,00

(oitocentos reais), valor a ser atualizado monetariamente conforme a Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar da presente decisão, e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.

G. 13/12/220.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA